**МОНГОЛ УЛСЫН**
**ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН**
**ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ**

2021 оны 05 дугаар сарын 27 № 2/23 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ,
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Ж.БОЛД ТАНАА

Иргэн Б.Ариунтунгалагаас "...миний бие 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хүүхэд асрах чөлөөгөө цуцлуулж, Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн дотоод ажил, хяналт шалгалт хариуцсан ахлах байцаагчаар томилогдсон. Ажлаа хүлээн авсан өдрөөс эхлэн Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяр нь бусадтай нийлж миний гадна төрх, нас, хүйс, олон хүүхэд төрүүлсэн авгай гэх зэргээр ялгаварлан гадуурхаж, ажлын байрны болон сэтгэл санааны дарамт шахалт байнга үзүүлж, ёс бус үг хэллэгээр /арын хаалганы авгай, бүдүүн пирошки, баас/ доромжилж, хүнлэг бус харьцаж бүтэн 1 жил болж байна. Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны дэд сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга нарт хов зөөдөг авгай гэж хамт олны дунд нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаан доромжилсон. Дээрх асуудлаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалт, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах байцаагч, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Баттөмөр албаны шалгалт хийхдээ зөвхөн нэг талыг барьж Б.Ариунтунгалаг намайг буруутай болгож бодит үнэнийг тогтоогоогүй." гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар авч, дуу-дүрсний бичлэг, хууль, эрх зүйн баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Гомдлыг шалгах ажиллагааны хүрээнд Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлагч Б.Бат-Эрдэнэтэй уулзаж тайлбар, тодруулга авахад "...захиргааны удирлагын хэлтсийн хурал дээр цагдаагийн хошууч Б.Ариунтунгалаг, хэлтсийн дарга цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяр нар албан ажлаас болж хэд хэдэн удаа маргалдаж байсан. Сүүлийн 3 дугаар сарын хэлтсийн хурал болоход цагдаагийн хошууч Б.Ариунтунгалаг гар утасаараа бичлэг хийж өөрийгөө хамгаалж байна гэж хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяртай муудалцаж байсан" гэх тайлбар. Мөн тус төвийн Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяртай уулзаж тайлбар, тодруулга авахад "...ажил хэргийн шугамаар шууд хариуцсан хэлтсийн даргын хувьд Б.Ариунтунгалагт ажлын шаардлага тавьж маргалдаж байсан, хувь хүний хувьд гадна төрх байдлаар ялгаварлан гадуурхах ч юм уу эсвэл ёс бус үг хэллэгээр хэлж байгаагүй" гэх тайлбар, гомдол гаргагч Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дотоод ажил хяналт, шалгалт хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Б.Ариунтунгалагтай уулзаж тайлбар тодруулга авахад "...ажилд орсон өдрөөс эхлэн Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяр нь намайг арын хаалганы авгай ирлээ, мөн төвийн хурал, хэлтсийн хурал дээр манай байгууллагад балай арын хаалганы нэр хаяг нь тодорхой бус хүмүүс ирж байна гэсэн. Хэлтсийн хурал дээр махлагдуу эмэгтэй алба хаагч нарыг үзэж чадахгүй ёс бус үг хэллэгээр доромжилдог, 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр ажилдаа ирээд байж байтал Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяр өрөөндөө дуудсан, яваад орсон чинь чи муу авгай яагаад ажлаа

15210004?

хийхгүй байгаа юм вэ гэсэн, би асуудлыг тайлбарлаад өрөөнөөс нь гарч яваад өөрийнхөө өрөөнд орж ирээд байж байтал араас Л.Ганбаяр дарга орж ирээд чи муу ингээд байдаг юм уу гэхээр нь та битгий орилоод бай гээд өрөөний хаалгаа хаах гэтэл намайг хаалгаар 2-3 удаа цохисон, Л.Ганбаяр даргын шижгийн авгай, ажлаа хийдэггүй муу баас гэж үг хэлээр доромжилж байгаа тухай үйл баримтыг өөрийн 99039778 дугаартай улаан хүрэн өнгийн Самсунг-А51 маркийн гар утсандаа бичиж авсан" гэх тайлбарыг тус тус өгчээ.

Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дотоод ажил хяналт, шалгалт хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Б.Ариунтунгалагийн 99039778 дугаартай улаан хүрэн өнгийн Самсунг-А51 маркийн гар утасны бичлэгт "...цагдаагийн хошууч Б.Ариунтунгалаг болон хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяр нарын хоорондоо маргалдаж байгаа тухай 00:43 секундын дуу-дүрсний бичлэг байв. Тус бичлэг дээр хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Ганбаяр нь дотоод ажил хяналт, шалгалт хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Б.Ариунтунгалагийг муу баас, шижгийн авгай..." гэх бүдүүлэг үг хэллэгээр хэлж байгаа нь бичигдсэн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2-т "хүнийг ...нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал...үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно", Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 5 дугаар зүйлд "...хэнтэй ч хэрцгийгээр, хүний ёсноос гадуур буюу нэр төрийг нь доромжлон харьцах, шийтгэх ёсгүй", Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалт "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах", Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3-т "цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, алба хаагч, ажилтан гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэх, ёс зүй, сахилгын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлж, шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга хэмжээ авах, цагдаагийн албаны дотоод хяналт-аюулгүй байдлыг хангах", мөн хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5 дахь хэсэгт "Цагдаагийн албан хаагч, үүргээ гүйцэтгэхдээ бусадтай хүндэтгэлтэй харьцаж, бусдыг үл тоосон, заналхийлсэн, доромжилсон үг хэллэг, үйл хөдлөл хэрэглэхгүй байж, өөрийн шаардлагыг үндэслэлтэй, ойлгомжтой хэлбэрээр илэрхийлэх үүрэгтэй", Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 2.4.2-т "...ялгаварлан гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, басамжлан доромжлох, сүрдүүлэхгүй байх", мөн ёс зүйн дүрмийн 2.4.14-т "удирдах албан тушаалтан албан хаагчидтай соёлтой, хүнлэг, хүлээцтэй харьцах" гэж тус тус заажээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1.Алба хаагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, алба хаагч, ажилтан гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэх, ёс зүй, сахилгын зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлж, шалтгаан, нөхцөлийг арилгах талаар арга хэмжээ авах, цагдаагийн албаны дотоод хяналт-аюулгүй байдлыг сайжруулах;

2.Цагдаагийн албаны тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах, цаашид ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлж, дээрх үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан буруутай алба хаагчид хариуцлага тооцох;

3.Цагдаагийн алба хаагчдын сургалтын төлөвлөгөөнд хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалтыг оруулах.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 21 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ